



Dictamen O-01-ISESAT-01842-2024

Fecha: 27 de agosto de 2024

Destinatario: Particular

Observación: Ley N° 16.744. Alta laboral. El organismo administrador debe otorgar la asistencia técnica necesaria para que las entidades empleadoras verifiquen que existan condiciones adecuadas y seguras para los trabajadores que se reintegran al trabajo, incluyendo los ajustes razonables del puesto de trabajo que correspondan. Adicionalmente, el organismo administrador debe prescribir a la entidad empleadora las medidas correctivas específicas dirigidas a controlar el riesgo del agente que dio origen a la enfermedad y verificar que se hayan implementado.

Descriptores: Prestaciones Médicas; Ley N° 16.744; Alta laboral; Alta médica; Alta prematura

Fuentes: Ley 16.395, artículo 30; Ley 16.744, artículo 29; DS 101 de 1968 Mintrab, artículo 73

Departamento(s): INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SUPERVISIÓN Y CONTROL

Concordancia con Circulares: Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

1. Mediante la presentación de antecedentes, los representantes de la Federación que indica, del Comité Paritario de muellaje y el Gerente de Personas de una Terminal Internacional, plantearon a esta Superintendencia distintas situaciones referidas a las altas médicas otorgadas por una mutualidad, a trabajadores portuarios que han sufrido un accidente del trabajo o una enfermedad profesional.
2. Complementando y reiterando lo expresado en el Oficio N°O-01-ISESAT-00650-2024, esta Superintendencia cumple con informar lo siguiente:
 - a) De acuerdo con lo establecido en las letras f) y g) del artículo 73 del D.S. N°101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el "Alta Laboral", que es "la certificación del organismo administrador de que el trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el médico tratante."

Por lo señalado, el "Alta Laboral" debe ser emitida en todos los casos en que corresponda que el trabajador(a) se reincorpore al trabajo, ya sea que existan o no tratamientos o controles médicos pendientes.

En ese sentido, el "Alta Laboral" se debe emitir cuando el trabajador(a) esté capacitado para el reintegro al trabajo, lo que implica evaluar su condición de salud, así como, características y exigencias específicas de las actividades laborales que desarrolla, tal como se señala en el número 2 de la Letra C, del Título IV del Libro V. Prestaciones médicas, del Compendio Normas del Seguro de la Ley N°16.744. De esta forma, si se otorga un "Alta Laboral" sin que el trabajador esté capacitado para el reintegro al trabajo, se estaría en presencia de un alta prematura.

Asimismo, se debe tener presente que, en caso de trabajadores afectados por una enfermedad profesional, el empleador debe readecuar el puesto de trabajo o trasladar al trabajador a otra faena o puesto de trabajo, con la finalidad de cesar la exposición al riesgo que generó la enfermedad. Al respecto, el organismo administrador debe otorgar la asistencia técnica necesaria para que las entidades empleadoras verifiquen que existan condiciones adecuadas y seguras para los trabajadores que se reintegran al trabajo, incluyendo los ajustes razonables del puesto de trabajo que correspondan.

Adicionalmente, el organismo administrador deberá prescribir a la entidad empleadora las medidas correctivas específicas dirigidas a controlar el riesgo del agente que dio origen a la enfermedad y verificar que se hayan implementado.

b) Por otra parte, el organismo administrador de que se trata informó sobre la situación de los trabajadores que se indica en la presentación, adjuntando los respectivos antecedentes clínicos, los que fueron analizados por profesionales médicos de esta Superintendencia, que concluyeron que las prestaciones otorgadas por ese organismo administrador a los referidos trabajadores fueron oportunas y suficientes, para las patologías calificadas como de origen laboral.

3. Con lo anteriormente informado esta Superintendencia estima atendida su presentación.

Dictámenes relacionados

Legislación relacionada

Fecha publicación	Título	Temas	Descriptoros	Fuentes
22/03/2024	Dictamen O-01-ISESAT-00650-2024	Prestaciones médicas	Prestaciones Médicas - Ley N° 16.744	Ley 16.395, artículo 29; Ley 16.744

Título	Detalle
Artículo 30	Ley 16.395, artículo 30
Decreto 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo	DS 101 de 1968 Mintrab
Artículo 29	Ley 16.744, artículo 29
Artículo 73	DS 101 de 1968 Mintrab, artículo 73

Temas

Seguro laboral (Ley 16.744)

Tipo de dictamen

Oficio

Descriptores

Alta laboral

Ley N° 16.744

Prestaciones Médicas

Alta médica

Alta prematura

Legislación citada

DS 101 de 1968 Mintrab

DS 101 de 1968 Mintrab, artículo 73

Ley 16.395, artículo 30

Ley 16.744, artículo 29

Fiscalizados

Mutuales

Instituto de Seguridad Laboral

Circular relacionada al Seguro Laboral

Compendio Normativo del Seguro Laboral

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales

LIBRO V. PRESTACIONES MÉDICAS

Vea además:

- Seguridad y salud laboral
- Mutuales
- Instituto de Seguridad Laboral
- Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
- Dictámenes SUSESO
- Boletín SUSESO 2024 - Número 4

[Preguntas frecuentes](#)

[Mapa del sitio](#)

[¿Dónde estamos?](#)

oficinadepartes@suseso.cl

[Verifica tu documento](#)

[Condiciones de uso](#)

[RSS](#)

Síguenos en redes sociales

 [Instagram/susesochile](#)

 [Linkedin/Superintendencia de Seguridad Social](#)

Sitios relacionados

[Chileatiende](#)

[MiLicencia.cl](#)

